Hiệp Hội Doanh Nghiệp Nhật Bản tại Việt Nam
Phòng 605, Tòa nhà Mặt Trời Sông Hồng, 23 Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm, Hà Nội
Tel: 84-4-2220-9907 Fax: 84-4-2220-9909
Email: jbav-info@jbav.vn

The Japan Business Association in Vietnam
Room 605, Sun Red River Bldg., 23 Phan Chu Trinh St., Hoan Kiem Dist., Hanoi
Tel: 84-4-2220-9907 Fax: 84-4-2220-9909
Email: jbav-info@jbav.vn

番号: DN25/2016HHDNNB 号

2016年8月8日

ベトナム社会主義共和国
財政省　御中

「企業の挑戦や懸念、成長を支援するための税戦略」に関する解決案についての意見書

ベトナム日本商工会
会長　柳井　泰司

日頃より日本商工会に対するご理解、ご支援に心よりお礼申し上げます。さて、2016年7月29日に受領いたしました「企業の挑戦や懸念、成長を支援するための税戦略」に関する解決案につきまして、以下のとおり意見書を提出させていただきますので、ご検討いただければ深甚です。意見・要望内容について必要に応じて会合を設定いただけますようどうぞよろしくお願いします。

＜解決案第1条2項について＞
（規定）

2. Personal income tax

A 50% cut of payable personal income tax for earnings from salary and wage of high-tech individuals working in information technology subsectors in the high-technology sector, application of high technologies in agriculture and agriproduct manufacturing shall apply from Jan. 1, 2017 to the end of Dec. 31, 2020.

情報技術産業等で働いている高度技術者について50%の個人所得税減税を付与するとしているが、このような個人の取り扱いに不平等を発生させる減税は原則として導入は望ましくなく、導入に賛成できない。あるいは導入する際には個人の認定基準について客観的かつ明確な要件を設けることを強く要望する。

1　本来個人に対する取り扱いは平等であるべきで、高度技術を有していたとしても当該人間だけを優遇することは平等な取り扱いに反する。
2　情報技術事業を行う企業内でも高度技術者とそうでない人間が存在する。例えば会計・経理作業を実施する人間は、他の企業においても同様の作業を行うにもかかわらず、情報技術企業で働いているというだけで個人の優遇が受けられるならば、同じ作業を行っていても他の企業で働くことよりも待遇面で有利となり、他の企業は不利な取り扱いは受ける。このような状況は他の企業との公正な競争を害し、平等な競争環境でなくなる。このような状況は許されるもの

Hiệp Hội Doanh Nghiệp Nhật Bản tại Việt Nam
Phòng 605, Tòa nhà Mặt Trời Sông Hồng, 23 Phan Chu Trinh,
Hoàn Kiếm, Hà Nội
Tel: 84-4-2220-9907 Fax: 84-4-2220-9909
Email: jbav-info@jbav.vn

The Japan Business Association in Vietnam
Room 605, Sun Red River Bldg., 23 Phan Chu Trinh St.,
Hoan Kiem Dist., Hanoi
Tel: 84-4-2220-9907 Fax: 84-4-2220-9909
Email: jbav-info@jbav.vn

ではない。公正な企業競争を害さないような要件設定が必要となる。

3 優遇が付与される場合、高度な技術を持つ個人が情報技術業を実施する他の企業で働いた場合でも優遇を享受できるように要件を設定すべきである。ある特定の企業で労働に従事した場合のみ優遇が付与される場合、他の企業との公正な競争を害するので許される状況ではない。

4 個人に対する所得税の優遇である以上、所属する企業ではなく、高度技術者の技能の有無によって優遇を受けることができるかどうかを判定する個人ごとの認定要件を設ける必要がある。そのために「高度技術」の定義、その個人ごとの認定方法も含めて具体的に定めないと制度を導入すべきでない。

5 高度技術を有している個人が、当該技術を要しない業務に従事した場合の取り扱いについても明確にする必要がある。例えば当該人間が人事業務に従事した場合、経営業務に従事した場合、福利厚生業務で社内旅行に行った場合、有給休暇を取得した場合などが考えられる。

繰り返すが、特定個人のみ優遇する制度の導入には原則として賛成できない。導入するとしても客観的かつ明確な要件が必要となる。本来高度な付加価値を有する個人は給与も高くなるはずであるから、累進税率適用の課税所得水準を上げ、高度な付加価値を有する人間が等しく個人所得税金額が今よりも低くなるような政策を検討すべきであり、これを要望する。

最後になりますが、ベトナムの社会経済の発展のため、ベトナムで操業している日系企業の代表として日本商工会は引き続き努力していく所存ですので、今後ともご支援賜りますようよろしくお願い申し上げます。

ベトナム日本商工会　会長

HIỆP HỘI CÁC DOANH NGHIỆP NHẬT BẢN TẠI VIỆT NAM
BAN LÃNH ĐẠO

柳井　泰司

写）　計画投資省　外国投資庁
在ベトナム日本国大使館
ホーチミン日本商工会
ダナン日本商工会